

1500429-93.2022.8.26.0559

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Comarca: Monte Aprazível

Foro: Foro de Monte Aprazível

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... prova segura a evidenciar a prática de tráfico drogas, considerando os fatores acima declinados, impõe-se o reconhecimento da desclassificação já adiantada.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

"TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Aprazível

Foro de Monte Aprazível

2ª Vara

Rua Monteiro Lobato, nº 269, Monte Aprazível - SP - cep 15150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500429-93.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500429-93.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DELICI XAVIER DE JESUS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Vistos.

DELICI XAVIER DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, porque no dia 09 de março de 2022, por volta das 11h00min., na Rua João Antônio Macri, número 305, casa 2, bairro Jardim do Lago, nesta cidade e comarca, tinha em depósito 8,15g de cocaína, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de fornecer ou entregar as substâncias ilícitas ao consumo de terceiros.

A denúncia teve por base o inquérito policial e, após defesa preliminar (fls. 131/142), foi recebida no dia 11 de maio de 2022 (fls. 155/158).

O réu foi citado (fls. 213).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas e o réu foi interrogado (fls. 239/244 e 268/272).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por considerar provadas autoria e materialidade. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou pela desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

À minguia de preliminares de ordem processual, passo diretamente ao exame do mérito

da causa, constatando que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 39/42), auto de exibição e apreensão (fls. 45/46), laudo de constatação (fls. 49/51), bem como pelos laudos de exame químico toxicológico (fls. 107/109).

No que toca à autoria, encerada a fase instrutória, respeitada a judiciosa manifestação final do Parquet, conclui-se que a conduta perpetrada não se subsumiu ao tipo veiculado pelo artigo 33, da Lei 11.343/06, mas sim, ao previsto no artigo 28, da mesma lei, impondo-se a desclassificação com fundamento na regra insculpida no artigo 383, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a despeito das denúncias envolvendo o comércio espúrio no local dos fatos, a quantidade de substância ilícita apreendida foi demasiadamente pequena, apenas 3,7g (vide massa líquida apontada a fls. 50), compatível com o que um simples usuário deteria em sua casa para consumo imediato.

As referidas notícias recebidas pelos policiais que atuaram no caso, aliás, devem ser tomadas com reservas, notadamente em razão do relato do investigador Marcos Alberto Pinheiro (fls. 244) na direção de que, depois de dias de campana, o único momento realmente suspeito teria se resumido ao contato mantido pelo réu no dia dos fatos com um homem, na porta da residência observada, pessoa essa não abordada e desconhecida da equipe.

Os três investigadores ouvidos, ainda nesse ponto, anotaram que, pela distância, não foi possível aferir se o réu e o tal rapaz trocaram objetos, a imprimir dúvida fundada e insanável sobre a natureza realmente comercial do contato.

Nisso, muito embora a situação entrevista pudesse, por si, a princípio, gerar indícios de tráfico, tais elementos rudimentares não foram corroborados por prova robusta do propósito mercantil, produzida na etapa judicial.

Noutro giro, a cena efetivamente assistida pelos policiais dentro da residência é insuficiente para, sozinha, descortinar a traficância, quer, reitere-se, pela diminuta quantidade total do entorpecente, quer porque a informante Aliana Soares de Oliveira (fls. 272) confirmou ter passado a noite usando crack, naquele imóvel, com o companheiro, ora denunciado.

Isso confere verossimilhança à fala do réu em seu interrogatório, no sentido de que apenas guardava as sobras da noite, cumprindo ponderar que não havia instrumento de pesagem no local.

Com relação ao numerário, se não há prova de origem lícita, também não há modo de relacioná-lo a prática ilícita.

As circunstâncias da prisão, portanto, ao fim e ao cabo, não permitem a perquirição de intenção mercantil, que, por certo, não pode ser inferida exclusivamente do histórico criminal do denunciado.

Nessa moldura, não existindo no contexto dos autos prova segura a evidenciar a prática de tráfico drogas, considerando os fatores acima declinados, impõe-se o reconhecimento da desclassificação já adiantada.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

“TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de tóxico que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa prova. Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido” (TJSP. Apelação Criminal nº 990.09.125064-3, Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).

APELAÇÃO - Entorpecentes - Tráfico - Desclassificação- Prova. Inexistindo prova consentânea de que a droga, casualmente apreendida com um dos agentes, objetivava a traficância, é de se dar relevo à alegação do porte para uso próprio. (TJDF - Ap. Crim. nº 18.021/97 - DF - 1ª T - Rel. Des. Everards Mota e Matos - J. 27.11.97 - DJ 11.02.98 - v.u).

Convém salientar que aludida conjuntura não conduz à remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, na medida em que, segundo assentado pela Colenda Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o julgamento do crime de uso deve ser feito pelo Juiz da desclassificação.

Nesse sentido:

"A despeito de ter desclassificado o delito para infração de menor potencial ofensivo, o Juízo suscitado [Juízo da desclassificação] deve permanecer competente para o julgamento do processo, pois recebeu a denúncia, colheu as provas e inquiriu testemunhas, incidindo, no caso em análise, o artigo 87 do Código de Processo Civil segundo o qual a competência é determinada no momento em que a ação é proposta, devendo portanto, o processo ser julgado pelo suscitado [Juízo da desclassificação]" (TJ/SP, Câm. Esp., v.u., Conflito de Jurisdição nº 994.09.229663-0, vu, j. 10.5.2010).

Registre-se, ainda, que o réu é reincidente em crime doloso (vide certidão de fls. 65/68), não fazendo jus a qualquer dos benefícios veiculados pela Lei 9.099/95. Assim, constatada a procedência parcial da pretensão punitiva estatal, passo a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Tomando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, constato que a ré possui outras passagens criminais, ostentando maus antecedentes (conclusão tomada com base na condenação definitiva oriunda do processo nº 0002049-91.2011.8.26.0369, tramitado na E. 1ª Vara local - fls. 65/66). Por isso, com espeque no artigo 28, II e § 4º, da Lei 11.343/06, fixo a pena em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 8 (oito) meses, à razão de 5 (cinco) horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, levando-se em consideração as aptidões do condenado, bem como a disponibilidade das entidades existentes.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (artigo 61, II, do Código Penal), firmada com base na condenação definitiva oriunda do processo nº 0000185-54.2016.8.26.0559, tramitado na E. 1ª Vara local (fls. 65), com a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal), restando inalterada a pena.

Modificando entendimento anteriormente encampado, passo a reputar viável a operação acima efetuada por considerar que a confissão espontânea pode refletir aspecto positivo sobre a personalidade do agente, caracterizando circunstância preponderante em relação à reincidência, consoante dicção do artigo 67, do Código Penal.

Recentemente a questão foi analisada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se firmou posição consonante com a ora adotada. Veja-se:

"É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal" (STJ Min. Sebastião Reis Júnior REsp 1154752/RS j. 23/05.2012).

Não incidindo causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda até aqui calculada.

Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, I, da Lei 11.343/2006 em razão de sua reduzidíssima eficácia para a consecução dos fins preventivos e repressivos do direito penal. Deixo de cumular a pena prevista no artigo 28, III, da Lei 11.343/2006, porque o poder público, até onde se sabe, ainda não estruturou cursos ou programas educativos vertidos à conscientização do usuário sobre os efeitos nocivos das drogas.

Ante o exposto, com esteio no artigo 383, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar DELCI XAVIER DE JESUS, qualificado nos autos (fls. 11), como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 8 (oito) meses, à razão de 5 (cinco) horas semanais, em locais a serem estabelecidos em sede de execução, observados os parágrafos 5º e 6º, do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Diante da pena aplicada, que não importa no cárcere, não existe mais fundamento para a manutenção da prisão preventiva que fica revogada, podendo o réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, assim como dos micro pontos de natureza não identificada.

Não existindo fundamento jurídico para a decretação do perdimento do numerário e do celular apreendidos (fls. 45/46), autorizo a restituição ao réu após o trânsito em julgado desta sentença.

Outrossim, após o trânsito em julgado, determino o encaminhamento para destruição dos demais objetos constantes no auto de fls. 45/46, flagrantemente não dotados de utilidade ou valor econômico.

Custas na forma da Lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

P.R.I.C.

Monte Aprazível, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA